

违法状况、对原告受到何种损害的履行情况、改正情况、赔偿污染实施时的建设和运行情况等因素，以系数1为基准在0.5—2之间确定系数。①酌定系数的确定，划定了生态环境侵权责任的具体幅度，旨在保障人民法院审理不同案件时能够根据个案特征充分而规范地发挥自由裁量权。若被告的主观过错较轻、对环境损害的影响较小，则可在系数1之下就低确认，反之则应在系数1之上就高确认，具体应当结合不同案件的侵权因素综合考虑。以本案为例，被告的行政处罚情况以及生态环境局对被告经营现状的回函可以证明，被告现行的污染处理设备正常运行，近期未发现环境违法行为，故在被告总体对生态环境影响不大，但也未实施对环境有益行为的情况下，可确定本案酌定系数为1，结合已经确定的50万元罚款的酌定基数，本案生态环境损害赔偿数额依法酌定为50万元。本案确定的参照行政处罚罚款数额酌定生态环境损害赔偿数额的裁判规则，一方面彰显了人民法院护佑生态环境，打击污染、破坏生态环境行为的“双严”决心，另一方面体现了环资审判“三合一”的特色，实现了司法与行政、惩戒与修复的衔接，对生态环境治理起到有效促进作用，对类案裁判具有参考意义。

编写人：江苏省南京市中级人民法院 陈晓霞 朱瑞娜

①《最高人民法院关于审理生态环境侵权纠纷案件适用惩罚性赔偿的解释》第十条规定：“人民法院确定惩罚性赔偿金数额，应当综合考虑侵权人的恶意程度、侵权后果的严重程度、侵权人因污染环境、破坏生态行为所获得的利益或者侵权人所采取的修复措施及其效果等因素，但一般不超过人身损害赔偿金、财产损失数额的二倍。因同一污染环境、破坏生态行为已经被行政机关给予罚款或者被人民法院处罚金，侵权人主张免除惩罚性赔偿责任的，人民法院不予支持，但在确定惩罚性赔偿金数额时可以综合考虑。”

碳汇价值认购替代森林生态环境损害赔偿的适用及认定

——区检察院诉刘某某生态破坏民事公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省广元市昭化区人民法院(2023)川0811民初159号民事判决书

2. 案由：生态破坏民事公益诉讼

3. 当事人

公益诉讼起诉人：区检察院

被告：刘某某

【基本案情】

被告刘某某从事贩卖木材生意。2021年12月底至2022年1月，案外人王 某甲欲向刘某某出售树木，刘某某在明知王某未办理采伐地“某坟林”(位于某区某镇某村某组)的采伐许可证的情况下，雇请工人在“某坟林”采伐柏 树44株、松树1株，其间，又在未办理林木采伐许可证的情况下，刘某某购买并采伐王某乙自留山“某坟林”柏树34株、王某丙自留山“某坟林”柏树4 株及同位于某镇某村某组龙某某承包土地“长某田”“落某田”田边地角非林 地上的柏树5株，所采伐树木断料悉数销售至某木业加工厂，销售金额总计 19510元。

2022年7月，区检察院委托某科技公司对刘某某滥伐林木对生态环境造成的损害制定《刘某某案生态修复方案》，林业主管部门广元市某区林业局批复 同意该方案。该方案确认刘某某滥伐林木造成生态环境损害所需生态修复费用

为1368元，该方案编制费用500元由区检察院垫付。2022年9月，区检察院委托广元市林业和草原局高级工程师、碳排放管理师(高级)赵某出具《关于刘某某滥伐某坟林等处林木碳汇价值测算报告》，测算出刘某某滥伐林木行为造成所伐88株林木生长期储固碳量损失128.91吨，依据案发时全国碳市场(CEA)挂牌成交价格58元/吨计算，刘某某造成林木生长期碳汇价值损失7477.27元。

针对刘某某的上述违法行为，因其情节轻微、具有自首情节且自愿认罪认罚，区检察院于2022年6月13日作出不予起诉的决定。对于违法所得款项应另行追缴，本案中不宜处理。

因刘某某滥伐林木的行为损害了社会公共利益，区检察院起诉要求判决刘某某承担生态修复费1368元、碳汇价值损失7477.27元、《生态修复方案》编制费用500元。

【案件焦点】

碳汇价值认购替代森林生态环境损害修复赔偿能否支持。

【法院裁判要旨】

四川省广元市昭化区人民法院经审理认为：公益诉讼起诉人区检察院在提起本案公益诉讼前进行了公告，公告期满后，没有符合提起环境民事公益诉讼条件的机关或有关组织提起诉讼，区检察院提起本案诉讼主体适格，程序合法。

森林是人类赖以生存和发展的环境资源，保护森林资源，是每一个公民应尽的责任。目前，我国林木的所有权、使用权和采伐权相分离，自留山(地)所有权归集体所有，只交由村民使用、管理和收益。《中华人民共和国森林法》第五十六条规定，采伐林地上的林木应当申请采伐许可证，并按照采伐许可证的规定进行采伐。《中华人民共和国森林法实施条例》第三十四条规定，木材收购单位和个人不得收购没有林木采伐许可证或者其他合法来源证明的木材。林木资源是国家森林资源的一部分，具有生态、社会 and 财产的多重属性和价值。本案中，被告刘某某长期从事木材收购生意，应当知晓收购木材所必须具备的

条件，却在明知需收购的林木没有采伐许可证的情况下仍然进行收购，并且雇佣工人无证砍伐较大数量林木，造成植被毁损，森林固碳能力减弱，破坏了生态环境，损害了环境公共利益，依法应当承担相应的民事责任。公益诉讼起诉人委托某科技公司出具了《刘某某案生态修复方案》，载明刘某某采取支付实施新造林1.2亩并完成抚育管理项目相关费用的方式承担生态修复责任。据此，刘某某承担责任的方式为生态修复责任的替代性修复方式，刘某某亦当庭表示愿意按照该方案支付生态修复费用，故对公益诉讼起诉人要求刘某某按照《刘某某案生态修复方案》支付生态修复费用1368元并承担该方案编制费500元的诉讼请求，予以支持。

《中华人民共和国民法典》第一千二百三十五条规定：“违反国家规定造成生态环境损害的，国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人赔偿下列损失和费用：（一）生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失……”《最高人民法院关于审理森林资源民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定：“人民法院依据民法典第一千二百三十五条的规定确定侵权人承担的森林生态环境损害赔偿金额，应当综合考虑受损森林资源在调节气候、固碳增汇、保护生物多样性、涵养水源、保持水土、防风固沙等方面的生态环境服务功能，予以合理认定。”“森林碳汇”是指森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中，从而减少该气体在大气中的浓度。毁损的林木生长需要时间，生态修复也需要过程，在此期间必然造成森林储固碳量的损失，对公益诉讼起诉人要求刘某某按照碳汇价值测算报告承担碳汇价值损失7477.27元的诉讼请求，予以支持。

四川省广元市昭化区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十六条、第一百七十九条、第一千二百三十四条、第一千二百三十五条，《中华人民共和国森林法》第十四条、第五十六条、第五十七条，《最高人民法院关于审理森林资源民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第十九条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条、第二十一条、第二十三条，《中华人民共和国森林法实施条例》第

三十四条第二款,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条规定,判决:

一、被告刘某某在本判决生效之日起10日内,赔偿生态修复费1368.00元、碳汇价值损失7477.27元,共计8845.27元;

二、被告刘某某在本判决生效之日起10日内,向公益诉讼起诉人区检察院支付《生态修复方案》编制费500元。

宣判后,各方当事人均未提起上诉、抗诉,判决已经生效。

【法官后语】

碳汇,是指通过植树造林、森林管理、植被恢复等措施,利用植物光合作用吸收大气中的二氧化碳,并将其固定在植被和土壤中,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。认购碳汇作为生态环境损害替代性修复责任承担方式,是对直接修复方式的一种有益补充。

司法实践中,认购碳汇替代履行侵权人生态环境损害赔偿责任,具有以下特点:一是受侵害的环境要素为森林、林木、林地等森林资源,侵害行为主要是滥伐林木等,这决定了修复方式主要是植树造林。二是生态环境原地修复存在困难或者没有必要,故采取认购林业碳汇方式进行异地造林修复。三是侵权人承担修复责任的同时,除对其依据《中华人民共和国民法典》第一千二百三十五条应当承担的生态服务功能期间损失外,还可以采取认购林业碳汇的方式进行折抵。四是在刑事案件中被告人认购林业碳汇的行为会被认定为具有悔罪表现、积极修复生态环境的情节,可获得从宽处理。五是认购林业碳汇主要通过当地碳交易机构进行,部分地区可通过公共交易平台操作。

本案的被侵害的环境要素为林木,生态环境原地修复存在周期长,幼树固碳能力弱等困难,被告通过认购碳汇价值损失用于当地生态公益林建设,以更加科学有效的方式弥补因树木被非法砍伐导致生态环境受到损害至修复完成期间的损失,达到了替代性修复生态环境的目的。被告主动认购林业碳汇的行为在刑事诉讼中被检察机关认定为具有认罪认罚表现,检察机关遂作出不予起诉决定。

本案难点在于若确定被损害林木碳汇价值启动司法鉴定，势必会出现鉴定成本远高于诉请金额的尴尬处境，综合实际情况，公益诉讼起诉人就涉案林木采取由技术专家提供专家意见的方式确定环境损害数额，并申请出具涉案林木碳汇价值测算报告的专家就案件所涉的专业性问题出庭作证，鉴于环境资源案件的专业性和复杂性，须专家意见可靠性进行判断。法院就涉案林木碳汇价值